

第2章 構成要件／第1節 構成要件の概念と構成要件要素

刑法

No.10

予備独自問題 R2-5

(配点: 2)

月 日

月 日

結果的加重犯について、学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑧までの()内に後記アからスまでの【語句群】の中から適切なものを選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑧までの()内にはそれぞれ異なる語句が入る。

【会話】

学生A. 結果的加重犯について、判例は、基本犯と加重結果との間に(①)があれば足りるとしてと解されていますね。

学生B. 判例の立場は(②)の点から疑問があります。私は、加重結果の発生について行為者に(③)がなければ、結果的加重犯の成立を認めることは許されないと考えます。

学生A. 確かに、判例が求めている(①)を単なる(④)と解するのであれば、(②)の点から問題だと思いますが、私は(①)の有無については(⑤)が認められるか否かを基準に考えますので、(②)の点も問題ないと考えます。ところで、あなたのように加重結果の発生について行為者に(③)を要求するのであれば、加重結果の(⑥)があることが必要となりますが、誰を基準にそれを考えるのですか。

学生B. (⑥)は(⑦)の前提要件であることから客観的に判断すべきであり、それゆえ、(⑧)を基準にすべきと考えます。

学生A. そうすると、私の見解でも、(⑤)の有無の判断の基礎となる事情の一つとして、行為の時点において(⑧)が認識可能であった事情を考慮するので、あなたの見解と変わりはないのではないですか。

【語句群】

ア. 故意 イ. 過失 ウ. 注意義務 エ. 期待可能性

オ. 予見可能性 カ. 一般人 キ. 行為者 ク. 因果関係

ケ. 条件関係 コ. 実行行為性 サ. 相当因果関係 シ. 責任主義

ス. 法益保護主義

1. ①ク ⑤コ 2. ②ス ④ケ 3. ②シ ⑦ア 4. ③イ ⑧カ
5. ⑤サ ⑥エ

() には順に、「①ク、②シ、③イ、④ケ、⑤サ、⑥オ、⑦ウ、⑧カ」が入り、したがって、正解は肢4となる。

①について

①には、結果的加重犯について、判例が、基本犯と加重結果との間にあれば足りているものが入る。判例（最判昭 26.9.20）は、重い結果の発生につき行為者に過失がなくても、因果関係があれば、結果的加重犯の成立を認めている。したがって、①には「ク、因果関係」が入る。

②③について

②には、結果的加重犯に関する判例の立場に対する批判、③にはその批判を踏まえて行為者に要求すべきものに関する語句が入る。結果的加重犯が基本犯よりも重く処罰される理由が、加重結果の惹起による違法性の加重にある以上、加重結果について過失を要しないことは、責任主義の見地から疑問であるとの批判がある。そこで、通説は、加重結果の発生について、因果関係のみならず過失がなければ結果的加重犯の成立を認めることは許されないと考えている。したがって、②には「シ、責任主義」、③には「イ、過失」が入る。

④⑤について

④⑤には、基本犯と加重結果との間に必要な因果関係に関する語句が入る。基本犯と加重結果との間に条件関係が認められれば足りるとすると、結果的加重犯の成立範囲はきわめて広いものとなるため、責任主義の点から問題であるといえる。しかし、基本犯と加重結果との間に相当因果関係があればよいと考えれば、因果関係の判断において一般人の予見可能でない結果については責任を負わせないように限界づけることができるので、責任主義の点からも問題はないといえる。したがって、④には「ケ、条件関係」、⑤には「サ、相当因果関係」が入る。

⑥⑦について

⑥⑦には、過失に関する語句が入る。過失とは注意義務違反であるとするのが判例（最決昭 42.5.25）であり、また、（過失の本質については争いがあるものの、いずれの立場であっても）注意義務違反が認められる前提として、結果予見可能性が必要である。ここで学生B第2発言をみると、⑥は⑦の前提要件とされている。したがって、⑥には「オ、予見可能性」、⑦には「ウ、注意義務」が入る。

⑧について

⑧には、予見可能性の判断基準に関する語句が入る。【語句群】から、入る可能性があるのは「カ、一般人」と「キ、行為者」であるところ、学生B第2発言をみると、予見可能性は注意義務の前提要件であるから客観的に判断すべきであると述べているので、予見可能性の判断基準として、一般人を基準にしていることがわかる。したがって、⑧には「カ、一般人」が入る。